

1531007-67.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... 222,00. Pouco tempo depois de comunicar o roubo à polícia, foram-lhe apresentados os acusados, a quem prontamente reconheceu. Os bens roubados foram-lhe então restituídos. Nesta audiência identificou Ademir e Davidson com toda a segurança.

O policial militar Leonardo Henrique da Cruz afirmou que na data do fato, após receber a notícia do roubo e informação sobre as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1531007-67.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531007-67.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2371552/2019 - 01º D.P. SE, 9248831 - 01º D.P. SE, 5883/19/101 - 01º D.P. SE,

2371552 - 01º D.P. SE, 5883/19/101 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMIR CAMARGO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ADEMIR CAMARGO e DAVIDSON YURI TIAGO CARDOSO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal porque, dia 27 de dezembro de 2019, por volta das 15h10, na Rua São Bento, nº 1, Sé, nesta Capital, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, subtraíram si, mediante violência, um aparelho de telefone celular da marca Motorola, G5, e a quantia de R\$ 222,00, pertencentes à vítima Leonardo da Silva

Ferreira (fls. 84 e 85).

Recebida a denúncia (fls. 95 e 96), foram os réus citados (em audiência, fls. 130 e 195). Apresentaram resposta à acusação (fls. 198/199 e 212/217). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia, uma de defesa do corréu Davidson e interrogatórios ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, por memoriais, o Ministério Público e as Defesas postularam a absolvição por falta de provas (fls. 341/349, 356/360 e 364/368)

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/4) e auto de exibição e apreensão (fls. 9).

Os réus permaneceram calados na fase policial (fls. 13 e 14).

Em juízo, Ademir negou a prática delitiva. No dia dos fatos ia comprar roupas na 25 de março, quando foi abordado por policiais militares. Disseram eles que uma vítima o havia reconhecido como autor de um roubo. Os milicianos pegaram seu aparelho celular e cerca de R\$220,00 e restituíram ao ofendido. Ademir, contudo, afirmou que o aparelho celular era de sua propriedade há 2 anos, tinha facebook, whatsapp, chip, agenda, fotos de sua família, etc. Na delegacia até lhe devolveram o celular para que pudesse ligar para a esposa. Disse ter escutado quando os policiais disseram ao ofendido: "fala que foi ele e que foi um roubo, senão vai ficar sem dinheiro e celular". Sequer pode ver quem era a vítima que o acusava. Logo após, vieram com o corréu Davidson e foram levados para a delegacia. Não conhecia Davidson nem a vítima. Na época trabalhava de pedreiro.

O corréu Davidson também negou o crime. Disse desconhecer o corréu Ademir e sequer se encontrava no local dos fatos. Estava em Santa Efigênia e não na São Bento. Estava indo para casa do seu primo, quando foi abordado por policiais militares e levado junto a Ademir, acusado de roubo.

O ofendido Leonardo da Silva Ferreira ouvido somente na fase policial, declarou que, na data dos fatos, foi atacado pelos réus e um terceiro indivíduo. Enquanto um deles lhe aplicou uma "gravata", os outros dois arrebataram seu aparelho celular e sua carteira, com R\$ 222,00. Pouco tempo depois de comunicar o roubo à polícia, foram-lhe apresentados os acusados, a quem prontamente reconheceu. Os bens roubados foram-lhe então restituídos. Nesta audiência identificou Ademir e Davidson com toda a segurança.

O policial militar Leonardo Henrique da Cruz afirmou que na data do fato, após receber a notícia do roubo e informação sobre as características físicas e vestimentas dos assaltantes, logrou efetuar a prisão dos agentes. Em poder de um deles foram apreendidos o aparelho celular e o dinheiro roubados da vítima, que os reconheceu de imediato.

No mesmo sentido, o PM Guilherme Gomes Fantini discorreu sobre a prisão em flagrante dos acusados nas imediações do local do fato. Um deles ainda trazia consigo os valores e o aparelho roubados do ofendido. Quando lhe foram apresentados, a vítima os reconheceu sem sombra de dúvidas.

A testemunha de defesa Diogo Henrique Pereira disse conhecer Davidson da cidade onde vive. Na data dos fatos, esteve junto do réu na casa de um primo dele, onde fariam uma comemoração de fim de ano. Por volta das 15h, saiu para comprar roupas

para o fim de ano. Davidson permaneceu por lá, na região do Brás. Não presenciou a sua prisão.

Impõe-se a absolvição.

Com efeito, em juízo, sob o crivo do contraditório, não foi produzida prova hábil a firmar a responsabilidade dos acusados no delito descrito na denúncia. A vítima não foi localizada para confirmar sua versão dada na delegacia e os policiais apenas confirmaram os relatos apresentados pelo ofendido à época. Sequer ficou comprovado se os réus se conheciam.

Assim, pese embora os indícios da prática do delito, o caso é mesmo de absolvição, por falta de prova, tal como reclamaram acusação e defesa.

A prova produzida na fase policial, por si só, não basta à condenação, "ex vi" do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Havendo fragilidade probatória, aplicam-se os princípios "in dubio pro reo" e "favor rei".

Posto isso, julga-se IMPROCEDENTE a ação penal para absolver ADEMIR CAMARGO e DAVIDSON YURI TIAGO CARDOSO, qualificados nos autos, da prática do crime previsto no artigo. 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD, anote-se e expeça-se o necessário.

Oportunamente, arquivem-se.

Intime-se .Cumpra-se.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA